碧桂园御玺小区122-1号 “1.29”高处坠落一般事故调查报告

来源： 日期：2024-04-03

碧桂园御玺小区122-1号
“1.29”高处坠落一般事故调查报告

2024年1月29日15:30左右，襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋在装修施工过程中，不慎发生一起高处坠落致一人因伤不治死亡事

故，直接经济损失96万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2024年1月30日，襄城区人民政府依法批准成立了由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区检察院、襄城公安分局、区人社局、区住建局、区城管局和檀溪街道办事处等单位有关负责同志参加的碧桂园御玺小区122-1号“1.29”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据调查工作需要还聘请相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）碧桂园御玺小区122-1号概况

襄城区碧桂园御玺小区122-1号坐落于襄阳市襄城区营盘村君临山三期122幢1单元1-4层1室，系襄阳志强房地产开发有限公司开发建设，2014年5月开工建设，2019年1月21日取得预售许可证，2020年7月房屋竣工，房屋建筑面积625.69㎡；2022年9月14日出售给李**，2023年8月2日李**以765.18万元出售给张**，房屋不动产权证号：鄂（2023）襄阳市不动产权第0045691号。

（二）涉事人员基本情况

1.张**，女，1985年3月23日出生，身份证号码：***，住址：武汉市洪山区关山大道519号69栋1单元2301室，系碧桂园御玺小区122-1号产权人/业主。

2.黄**，男，1987年12月24日出生，身份证号码：***，住址：广州市天河区天河路104号，系张丽装修襄城区碧桂园御玺小区122-1

号房屋的全权委托人。

3.王**，男，1967年7月18日出生，身份证号码：***，住址：湖北省枣阳市琚湾镇三房村八组，系黄震在襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋装修过程中聘请的劳务负责人。

4.曹**，女，2002年2月14日出生，身份证号码：***,住址：湖南省永兴县樟树镇樟树村牛形组183号。系黄震在襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋装修过程中聘请的材料采购、施工现场协调负责人。

5.陈**（《建设工程劳务合同》上表述为陈**），男，1984年8月7日出生，身份证号码：***，住址：武汉市洪山区熊家嘴298号7栋201室。系黄震在襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋装修过程中聘请的工程质量负责人。

6.死者：张**，男，1972年8月17日出生，身份证号码：***，住址：湖北省枣阳市刘升镇习湾村一组，系襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋装修项目木工工人。

（三）碧桂园御玺小区122-1号房屋装修基本情况

2023年8月2日，张**在该碧桂园御玺小区物业公司（襄阳志强物业服务有限公司，以下简称“物业公司”）办理了交房手续。之后，张**及丈夫李**（口头商定）全权委托黄**对该房屋进行装修，约定按照房屋装修总价的5%支付其酬劳。2023年10月8日，黄**指派曹**在物业公司办理了房屋装修手续。

2023年11月20日黄**（甲方）与王**（乙方）签订了《建设工程劳务合同》，工程名称：襄阳碧桂园御玺小区122-1别墅建筑主体建设及加固劳务施工，施工范围：别墅施工图纸范围内约300平米和甲方提供的施工图包括建筑主体加建、建筑外立面砌墙打底抹灰及室内隔墙砌筑、建筑隔热、建筑外立面排水排污管道附属设施、拆除部分梁柱并进行加固、梁上新钻洞加固；承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工；工期2023年11月20日开工，于2024年1月20日竣工，预算金额28万元；其他约定：乙方已经了解别墅整体施工

情况，完成别墅建筑主体全部劳务施工内容；甲方指派曹**为甲方联系人，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，委托陈**（身份证姓名为陈**）进行技术指导及工程监理；乙方指派王**为乙方负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（四）属地和行业主管部门履行安全生产职责情况

1.檀溪街道办事处。檀溪街道办事处定期召开了安全生产工作例会，对包含装饰装修的建筑施工领域安全生产工作进行了安排部署，根据市、区安委会工作部署，制定了《檀溪街道办事处重大事故隐患排查整治2023行动方案》，深入开展了重大事故隐患排查整治。办事处主要领导定期带队开展了安全生产检查，办事处相关部门常态化开展了安全生产隐患排查整治，其中对碧桂园小区装修工地检查18次，发现的问题均全部整改完毕。履行了安全生产属地管理职责。

2.区住建局。根据襄阳市“放权赋能”的相关规定，按照“属地管理、分级负责”的原则，区住建局就正确处置住宅小区室内装饰装修违规行为进行了培训。按照省市《关于加强装饰装修工程质量安全管理的通知》要求，2023年先后两次邀请市住建局专家就襄城区装饰装修工程质量安全及现场处置开展了理论培训和现场指导，并制定下发了《襄城区擅自拆改房屋建筑承重结构专项整治方案》。履行了安全生产行业主管部门管理职责。

二、事故发生的经过、救援、善后处置及直接经济损失情况

（一）事故经过及救援情况

2024年1月29日13:30左右，王**安排李**、刘**、鲁**、杨**师傅、张**（死者）5名木工师傅在三楼开展木工支模和模板加固工作。其中，刘**和张**（死者）给柱子支模板，李**和鲁**对支好的柱子模板进行加固，杨**师傅搬运材料。其间，在三楼东北角临边柱子作业时，刘**背对张**（死者）用手电锯锯木板，张**（死者）将锯好的木板钉到柱子上支模作业时发生意外坠落。

15:30左右王**和曹**在一楼看到有人从楼上坠落至进入地下室斜坡处，王**迅速去现场查看，发现张**（死者）躺在进入地下室斜坡处，未佩戴安全帽、安全带，头朝地下室方向，地面有血迹，迅速安排曹**拨打120急救电话及110报警电话。

16:13市中心医院急诊接诊并展开抢救。

17:12张**经抢救无效死亡。

（二）善后处置及直接经济损失情况

2024年2月2日，黄**与死者（张**）家属签订了赔偿协议，赔偿93万元，事故善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

张**（死者）未正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，违规高处作业，不慎从高处坠落受伤致死为事故直接原因。

（二）间接原因

碧桂园御玺小区122-1号装修施工现场安全管理不到位，对存在的安全隐患未能有效排查和防范。

（三）事故性质

经调查认定，碧桂园御玺小区122-1号“1.29”高处坠落是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任及处理建议

（一）死者张**安全意识薄弱，未正确使用劳动防护用品及采取安全防护措施的情况下临边作业，不慎高处坠落酿成事故发生，对本起事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）黄**系业主装修襄城区碧桂园御玺小区122-1号房屋的全权委托人，是装修活动的组织者，未保证安全生产所必需的资金投入，且在不具备安全生产的条件下开展装修施工作业，对现场安全检查不到位，未制定并落实安全生产管理制度，未及时发现并消除安全隐患，存在疏于管理等问题，对本起事故发生负有责任。

黄**在此次家庭装修活动中，担任发起人、组织者的角色，且在装修活动中，以自然人名义支付了其聘请人员的报酬，并向死者家属支付了赔偿款。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》对黄**进行行政处罚。

防范措施建议

（一）黄**应认真吸取事故教训，加强安全生产教育和培训，建立健全安全生产隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除安全生产隐患，防止类似事故发生。

（二）襄阳志强物业服务有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，要按照相关规定，加强物业管理区域内的房屋装饰装修过程中的巡查监督，确保物业管理区域内的施工安全。

（三）区住建局要依照职责加强辖区内物业服务活动的管理工作，指导乡（镇）、街道依照职责加强辖区内物业服务和管理活动的监管。檀溪办事处要依照职责持续开展建筑施工等行业领域风险隐患排查整治，对发现的安全隐患，要求施工单位按时间要求整改到位，确保辖区不再发生类似生产安全事故。

碧桂园御玺小区122-1号“1.29”高处坠落一般生产安全事故调查组

2024年4月3日

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.









